

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 46/2539

บริษัท เคหะชุมชนบัวขาว จำกัด

โจทก์

บริษัท พงศ์พรเฮาส์ซิ่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144, มาตรา 146, มาตรา 421, มาตรา 1360

บริษัทพ. ซึ่งโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาได้สร้างถนนพิพาทโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่3และที่4ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สร้างถนนจะนั้นจึงถือได้ว่าถนนพิพาทเข้าข่ายยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา146ที่จะไม่เป็นส่วนควบของที่ดินจำเลยที่1ที่3ที่4ที่5และที่6เป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่มีถนนพิพาทผ่านก็ย่อมมีสิทธิใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1360 แม้จำเลยที่1จะเป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่ตั้งถนนพิพาทและมีสิทธิใช้ที่ดินและถนนพิพาทนั้นในฐานะเจ้าของรวมก็ตามแต่การใช้สิทธิของจำเลยที่1จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา421และ1360การกระทำของจำเลยที่1ที่ใช้รถยนต์บรรทุกสิบล้อขนดินและวัสดุต่างๆในการทำโครงการจัดสรรที่ดินและบ้านทำให้ถนนพิพาทเสียหายจึงเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้

เมื่อประมาณปี 2517 บริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ทำสัญญาเข้าร่วมดำเนินงานจัดสรรที่ดินกับการเคหะแห่งชาติตามโครงการเคหะชุมชนบัวขาว ที่หมู่ 11 แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่จากนั้นบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ได้สร้างถนนคอนกรีตกว้าง 10 เมตร ตั้งแต่บริเวณทางแยกจากถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ตลอดเส้นทางที่เป็นทางเข้าโครงการเคหะชุมชนบัวขาว เรียกว่าถนนบัวขาว ซึ่งเป็นถนนพิพาท โดยได้รับความยินยอมจากนายเชาว์ ภูเจริญยศ และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่สร้างถนนพิพาทและเจตนาให้ถนนพิพาทเป็นทางสำหรับผู้ซื้อบ้านอยู่อาศัยในโครงการดังกล่าวได้ใช้เดินหรือใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล่นเข้าออกจากหมู่บ้านสู่ถนนรามคำแหง อันเป็นทางสาธารณะ บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิที่จะใช้ถนนนี้วันแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ก่อน ต่อมาปี 2522 การเคหะแห่งชาติโอนกิจการทั้งหมดให้บริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด แล้วบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ได้โอนกิจการของโครงการเคหะชุมชนบัวขาวให้โจทก์ดำเนินงานแต่เพียงผู้เดียวโดยโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิในการครอบครองดูแลรักษาและใช้ถนนพิพาทจึงตกเป็นสิทธิของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวประมาณต้นปี 2532 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ติดต่อกับโจทก์ขอใช้ถนนพิพาทเพื่อให้รถยนต์บรรทุกสิบล้อซึ่งบรรทุกดินแล่นผ่านถนนพิพาทด้านที่ติดกับถนนรามคำแหงโดยให้ค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งแต่โจทก์ไม่ยอมต่อมาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2533 จำเลยทั้งหกได้ร่วมกันจ้างวานหรือใช้ให้บุคคลผู้มีชื่อขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินซึ่งมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าคันละ 18 ตัน ถึง 23 ตัน แล่นผ่านถนนพิพาทวันละหลายสิบล้อเข้าไปยังหมู่บ้านโครงการเคหะชุมชนบัวขาวเพื่อไปถมที่ดินโฉนดเลขที่ 17955 และที่ดินข้างเคียงซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 เตรียมไว้สำหรับสร้างหมู่บ้านจัดสรรชื่อหมู่บ้านเจริญชัยทำให้พื้นผิวถนนคอนกรีตทรุดตัว ไม่ได้ระดับตามที่ได้ก่อสร้างไว้ ทั้งเกิดรอยร้าวและแตก คิดเป็นค่าเสียหาย 1,000,000 บาทจำเลยทั้งหกต้องร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 1,000,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดคือวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ขอให้บังคับทั้งหมิให้นำหรือควบคุมรถยนต์หรือรถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของเข้าไปเล่นในถนนพิพาท ตามแผนผังท้ายฟ้องหมายเลข 5 ตรงที่ระบายสีส้มไว้ หรือจ้าง วานใช้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นนำหรือควบคุมรถยนต์หรือรถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของเข้าไปเล่นในถนนพิพาทให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,002,498.64 บาทพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 1,000,000บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งหกให้การว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 กระทำไปในฐานะที่เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินที่สร้างถนนพิพาทจึงไม่เป็นการละเมิดและไม่ได้ทำให้ถนนพิพาทเสียหายหรือทรุดแตกร้าวความเสียหายของถนนพิพาทเกิดจากการใช้งานมานานและมีรถยนต์บรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลแล่นผ่านเข้าออกจากถนนรามคำแหงผ่านถนนพิพาทเข้าไปในหมู่บ้านบัวขาวกว่า 10 ปี มาแล้ว จำเลยที่ 5ที่ 6 ไม่เคยจ้างวานหรือใช้บุคคลใด ๆ ทำการบรรทุกดินเพื่อถมที่ดินตามที่โจทก์ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งหกมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 กระทำแทนจำเลยที่ 1ได้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นสามีภรรยา กัน ถนนบัวขาว ซึ่งเป็นถนนพิพาท

เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 10 เมตร เริ่มจากบริเวณทางแยกจากถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ไปเข้าสู่โครงการเคหะชุมชนบัวขาวหรือหมู่บ้านบัวขาว โดยถนนนี้ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1675 และ 1676 แขวงมีนบุรี (แสนแสน) เขตมีนบุรี(แสนแสน) กรุงเทพมหานคร ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า จำเลยทั้งหกมีสิทธิใช้ถนนพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เสียก่อน โดยจำเลยทั้งหกนำเสนออ้างว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ต่างมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1675 และ 1676 ดังกล่าว จึงมีปัญหาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินดังกล่าวจริงหรือไม่ศาลฎีกาได้ตรวจดูโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามเอกสารหมายเลข 2 และ 14 แล้วปรากฏตามสารบัญญัตินจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 1675 ตามเอกสารหมายเลข 2 มีชื่อจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่กับนายเชาว์ ภูเจริญยศ นายสนิท จุฬลาย และนายโชติ โคระทัต ส่วนสารบัญญัตินจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 1676 ตามเอกสารหมายเลข 14 มีชื่อจำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 และ ที่ 6 ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่กับนายเชาว์ ภูเจริญยศ นายสนิท จุฬลาย และนายโชติ โคระทัตโดยจำเลยที่ 3 เป็นสามีจำเลยที่ 4 ดังนั้น จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ต่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งเป็นที่ตั้งถนนพิพาทมีปัญหาว่า ถนนพิพาทตกเป็นส่วนควบของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 หรือไม่ เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์เอง ปรากฏว่าบริษัทพาณิชยธนาสาร จำกัด ซึ่งโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาได้สร้างถนนพิพาท โดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สร้างถนน ฉะนั้นจึงถือได้ว่าถนนพิพาทเข้าข่ายยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 ที่จะไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่มีถนนพิพาทผ่านก็ย่อมมีสิทธิใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกได้และปรากฏจากการนำสืบของโจทก์ว่า การสร้างถนนพิพาทนี้ บริษัทพาณิชยธนาสาร จำกัด ยอม

ให้ลูกค้าของเคหะชุมชนบัวขาวใช้ถนนนี้เข้าออกได้ซึ่งจำเลยทั้งหกก็น่าสืบว่า มิใช่แต่เฉพาะบุคคลในเคหะชุมชนบัวขาวเท่านั้นบุคคลทั่วไปและเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ให้สร้างถนนทุกคนมีสิทธิใช้ถนนพิพาทด้วยจึงน่าเชื่อว่าเป็นจริงดังที่จำเลยทั้งหกนำเสนอ เพราะการยอมให้สร้างถนนพิพาทในที่ดินของจำเลยที่ 3 และที่ 4 นั้น มิได้เรียกค่าตอบแทนแต่ประการใด ฉะนั้นจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมย่อมมีสิทธิที่จะใช้สอยถนนพิพาทได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1360 มีปัญหาว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงใด โดยโจทก์นำเสนอว่าเมื่อต้นปี 2532 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และที่ 4 มาติดต่อโจทก์เพื่อขออนุญาตนำรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกแล่นผ่านถนนพิพาทเพื่อนำดินไปถมในที่ดินจัดสรรของจำเลยที่ 1 โดยเสนอค่าตอบแทนให้โจทก์แต่มีเงื่อนไขให้โจทก์จดทะเบียนการะจำยอม โจทก์ไม่ตกลง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ถึงเดือนมกราคม 2533 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้นำรถยนต์บรรทุกสิบล้อหลายสิบล้อบรรทุกดินแล่นผ่านถนนพิพาทเพื่อนำดินไปถมที่ดินโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของจำเลยที่ 1 ทำให้ถนนพิพาทเสียหาย ก่อนอื่นเห็นควรพิจารณาเสียก่อนว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกันจ้างบุคคลอื่นให้นำรถยนต์บรรทุกสิบล้อขนดินไปถมที่ดินโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของจำเลยที่ 1 ตามที่โจทก์นำเสนอหรือไม่ สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีจำเลยที่ 2 เบิกความยอมรับว่า ได้ว่าจ้างรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกดินไปถมที่ดินในโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของจำเลยที่ 1 จริง ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ความว่าเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 โครงการหมู่บ้านเจริญชัยนี้จำเลยที่ 2 ทำในนามของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ฐานะส่วนตัว จึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ว่าจ้างให้ถมดินจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมว่าจ้างด้วย ส่วนจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 คงได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ไปกับจำเลยที่ 2 ติดต่อโจทก์เพื่อขออนุญาตนำรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกดินแล่นผ่านถนนพิพาทเพื่อไปถมดินในที่ดินโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของจำเลยที่ 1 และจำเลย

ที่ 5 ที่ 6 ได้ไปที่สำนักงานของโจทก์โดยจำเลยที่ 5 อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ สอบถามเจ้าหน้าที่โจทก์ว่าผู้ใดไปแจ้งความให้เจ้าพนักงานตำรวจมาจับกุมรถยนต์ บรรทุกดินเท่านั้น โจทก์มิได้นำผู้รับจ้างถมดินตลอดจนพยานอื่นมาเบิกความ สนับสนุนว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ว่าจ้างบุคคลอื่นมาถมดินจริง หรือไม่ นอกจากนี้ยังได้ความว่า โจทก์ไปแจ้งความว่ามีบุคคลบุกรุกและทำให้เสีย ทรัพย์คือถนนพิพาทโดยไม่ได้ระบุว่าใครบ้างจึงเป็นข้อสนับสนุนอีกประการหนึ่งว่า โจทก์เองก็ไม่ทราบว่าผู้ที่ทำให้ถนนพิพาทเสียหายเป็นบุคคลใด ประกอบกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 มิได้ร่วมทำกิจการโครงการหมู่บ้านเจริญชัยกับจำเลยที่ 1 ด้วย จึงมีเหตุผล ให้นำเชื่อว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ว่าจ้างให้รถยนต์บรรทุกสิบล้อ นำดินไปถมในที่ดินโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของจำเลยที่ 1 ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไป มีว่า การที่จำเลยที่ 1 ว่าจ้างรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกดินไปถมในที่ดินโครงการ หมู่บ้านเจริญชัย ของจำเลยที่ 1 ทำให้ถนนพิพาทเสียหายหรือไม่และเป็นการละเมิด ต่อโจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายสวัสดิ์ รongรักษ์ กรรมการผู้จัดการโจทก์ นายโกศล สัญ พร้อม ลูกจ้างโจทก์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลคนงานของโจทก์ นายประวัติ รัตนจำนอง วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนพิพาท และนายสำเนียง สุวจิต เสมียนพนักงาน ทั่วไปของโจทก์เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า ถนนพิพาทเสียหาย เนื่องจากรถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุกดินมาถมในที่ดินโครงการหมู่บ้านเจริญชัยของ จำเลยที่ 1 เห็นว่า การทำโครงการจัดสรรที่ดินและบ้านจะต้องใช้ดินมาถมที่ดินเป็น จำนวนมากตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง จำต้องใช้รถยนต์ บรรทุกสิบล้อขนดินและวัสดุต่าง ๆ หลายคันและหลายเที่ยวย่อมทำให้ถนนพิพาท เสียหายอย่างแน่นอน ที่โจทก์นำสืบว่า ถนนพิพาทเสียหายจึงมีเหตุผลน่าเชื่อถือ มี ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นละเมิดหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะเป็น เจ้าของรวมในที่ดินที่ตั้งถนนพิพาทและมีสิทธิใช้ที่ดินและถนนพิพาทนั้นในฐานะ เจ้าของรวมก็ตาม แต่การใช้สิทธิของจำเลยที่ 1 จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะ

เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 และ 1360 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์มีปัญหาค่าเสียหายมีเพียงใด ได้ความจากคำเบิกความของนายประวัติพยานโจทก์ซึ่งเป็นวิศวกรตอบทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถ้ามั่นว่า ถนนพิพาทจะเสียหายเมื่อใด ไม่สามารถจะดูออกได้ และจะเสียหายก่อนปี 2532 หรือเสียหายในปี 2528 พยานก็ไม่ทราบ ในปี 2522 และหลังปี 2523 หมู่บ้านบัวขาวที่โจทก์รับโอนกิจการมาได้มีการก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมและโครงการใหม่อีกด้วยและนายสำเนียงพยานโจทก์อีกผู้หนึ่งก็เบิกความว่า ถนนพิพาทได้เสียหายมาก่อนปี 2526 แล้ว โจทก์จึงได้เริ่มเก็บค่าใช้ถนนพิพาท คงได้ความแต่เพียงว่าถนนทรุดเอียงโดยเอียงเป็นบางจุดยิ่งกว่านั้นได้ความจากนายสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการ โจทก์ว่าถนนพิพาททรุดตรงจุดที่จะเลี้ยวไปยังที่ดินโครงการหมู่บ้านของจำเลยที่ 1 แต่จะทรุดเพียงใดพยานก็ไม่ได้เบิกความถึงเห็นว่าถนนพิพาทก่อสร้างเมื่อปี 2519 ปรากฏจากคำพยานโจทก์ว่าถนนได้เสียหายมาก่อนปี 2526 อาจจะเกิดจากการที่หมู่บ้านบัวขาวเดิมของโจทก์ได้มีการก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมและโครงการใหม่และผู้ที่อาศัยเดิมได้ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งจะต้องมีการใช้รถยนต์บรรทุกขนดินและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนเสื่อมสภาพจากการใช้งานของคนในหมู่บ้านของโจทก์เองจนกระทั่งจำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นมาถมดินในต้นปี 2533 จำเลยที่ 1 จึงมีส่วนทำให้ถนนเสียหายด้วยดังได้วินิจฉัยข้างต้น ซึ่งโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำให้ถนนเสียหายมากนักเพียงใด และจากคำฟ้องของโจทก์จำเลยที่ 1 ใช้รถยนต์บรรทุกดินผ่านถนนพิพาทเพียง 12 วัน เท่านั้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้ 100,000 บาท ส่วนที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งหกทำหรือควบคุมรถยนต์หรือรถยนต์บรรทุกสิ่งของเข้าไปเล่นในถนนพิพาท หรือจ้างวานใช้หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นนำหรือควบคุมรถยนต์หรือรถยนต์บรรทุกสิ่งของเข้ามาเล่นในถนนพิพาทนั้นเห็นว่า จำเลยทั้งหก

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีถนนพิพาทก็ย่อมมีสิทธิใช้ถนนพิพาทเป็นทางเข้าออกได้ จึงให้ยกคำขอส่วนนี้

พิพาทฯ แก่เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิด (วันที่ 29 ธันวาคม 2532) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามพิพาทศาลอุทธรณ์

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ